

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1051/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด ลพบุรี
นาย โน๊ะ มังกร ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 26, มาตรา 76 วรรคสอง

จำเลยมีกัญชาไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 76 วรรคสอง ซึ่งมีระวางโทษให้จำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทการที่ศาลอุทธรณ์วางโทษจำคุกจำเลยเพียง 2 ปี เป็นการลงโทษชั้นต่ำตามกฎหมายดังกล่าวแล้วจึงลงโทษต่ำกว่านี้ไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีกัญชาอันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จำนวน 9 ห่อพลาสติก น้ำหนัก 19.51 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 26, 76 ที่แก้ไขแล้ว

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 26, 76 ที่แก้ไขแล้ว ให้ลงโทษจำคุก 8 เดือน และปรับ 2,000 บาท รับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 4 เดือน และปรับ 1,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน

โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลชั้นต้นลงโทษต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26, 76 วรรคสองที่แก้ไขแล้ววางโทษจำคุก 2 ปี จำเลยรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 1 ปี

จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาหรือรอการลงโทษ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 76 วรรคสอง ระวังโทษให้จำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท การที่ศาลอุทธรณ์วางโทษจำคุกจำเลยเพียง 2 ปี เป็นการลงโทษขั้นต่ำตามบทกฎหมายดังกล่าวแล้ว อนึ่ง ก็ฎีกาที่จำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายมีจำนวนมาก พฤติการณ์ของการกระทำผิดนับว่าร้ายแรง ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือรอการลงโทษให้แก่จำเลยได้..."

พิพากษายืน.

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสมิตร-สนัด หมายสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ฎีกาจำเลยที่ขอให้ลงโทษในสถานเบา หรือรอการลงโทษเป็นฎีกาเกี่ยวกับ เรื่อง
ดุลพินิจในการลงโทษ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงคดีนี้ ศาลชั้นต้นให้รอการลงโทษ
ศาลอุทธรณ์ไม่รอ เป็นการแก้ไขมาก(ฎ.1533/2530) ฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงได้ ไม่
ต้องห้ามตามป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก. พงศินัยทัศนัยพิทักษ์กุล.